

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עפיו עבד

פ/25/6460

הצעת חוק העדפה מתקנת לבני העדה הדרוזית, התשפ"ו-2026

- | | |
|------------------------------------|--|
| מטרה | 1. מטרתו של חוק זה להבטיח העדפה מתקנת לבני העדה הדרוזית בישראל (להלן – העדה הדרוזית), לעגן את מעמדם הדתי והתרבותי הייחודי ולחזק את מעמדם ופיתוחם הכלכלי והחברתי של בני העדה והיישובים הדרוזים. |
| הגדרות | 2. בחוק זה –
"גוף ציבורי" – משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין;
"יישוב דרוזי" – כל אחד מאלה: אבו סנאן, בית ג'אן, ג'וליס, דאלית אל-כרמל, חורפיש, יאנוח ג'ת, ירכא, כסרא סמיע, מג'אר, סאג'ור, עוספיא, פקיעין, ראמה, מגידל שמס, בוקעתא, מסעדה, עין קנייה, עין אל-אסד וכן ישוב דרוזי אחר שייקבע בצו על ידי שר הפנים. |
| הכרה במעמד הייחודי של העדה הדרוזית | 3. מדינת ישראל מכירה במעמדה הייחודי של העדה הדרוזית כעדה דתית ותרבותית ייחודית, הנוטלת חלק בבנייה של מדינת ישראל ובהגנה על ביטחונה, ומכירה במעמדם, במאפייניהם ובצרכיהם הייחודיים של בני העדה ושל היישובים הדרוזים. |
| פיתוח היישובים הדרוזים | 4. המדינה רואה בפיתוח היישובים הדרוזים ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם את הקמתם וביסוסם. |
| הכרה ביישובים כבעלי עדיפות לאומית | 5. כל יישוב דרוזי יוגדר על ידי ממשלת ישראל כיישוב בעל עדיפות לאומית בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009. ¹ |
| שיווק מגרשים ביישובים הדרוזים | 6. רשות מקרקעי ישראל תפעל ליישום מדיניות שיווק מגרשים ביישובים הדרוזים, כך שמכסת המגרשים שיוקצו לבני היישוב תעמוד על 100 אחוזים. |

¹ ס"ח התשס"ט, עמ' 157.

- קידום תוכניות חומש 7. (א) אחת לחמש שנים תאשר ממשלת ישראל תוכנית חומש לפיתוח היישובים הדרוזים.
- (ב) כל תוכנית חומש חדשה תאושר, לכל המאוחר, שלושה חודשים טרם מועד סיום תוקף התוכנית הקודמת.
- ייצוג הולם 8. בגוף ציבורי ובוועדות המכרזים והמינויים של גוף ציבורי, יינתן ביטוי הולם בנסיבות העניין, לייצוגם של בני העדה הדרוזית, בסוגי המשרות ובדירוגים השונים בקרב העובדים, ההנהלה, הדירקטוריון והמועצה.
- מינהלת הרשות לפיתוח היישובים הדרוזים 9. (א) מינהלת הרשות לפיתוח היישובים הדרוזים תפעל כיחידה במשרד ראש הממשלה.
- (ב) מינהלת הרשות לפיתוח היישובים הדרוזים תגיש, אחת לרבעון, לוועדת הכלכלה של הכנסת, דוח בעניין מימוש תוכנית חומש לפי סעיף 7 ופעילותה לקידום בני העדה הדרוזית.
- ביצוע 10. משרד ראש הממשלה יפעל ליישם הוראות חוק זה בתיאום עם פורום ראשי הרשויות הדרוזיות בישראל, נציג המועצה הדתית והרשות לפיתוח חברתי כלכלי ליישובים הדרוזים והצ'רקסים.

דבר הסבר

העדה הדרוזית היא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, ובניה לוקחים חלק פעיל ומשמעותי בכל תחומי החיים במדינה. לצד השתלבותם הרחבה במגזרים האזרחיים, הציבוריים והכלכליים, בני העדה הדרוזית תורמים באופן ייחודי להגנה על ביטחון מדינת ישראל מאז הקמתה. עם זאת, דירוג האשכול החברתי-כלכלי הממוצע של היישובים הדרוזים בישראל נע בין 3 ל-4, ומחצית מהיישובים הדרוזים נמצאים ברבעון התחתון של דירוג זה. כמו כן, ישנם קשיים משמעותיים ביישובים הדרוזים בתחומי התכנון והבנייה, הדיור, הכלכלה התעשייתית והתקצוב.

מטרת הצעת חוק זו היא לקדם את ההעדפה המתקנת בקרב בני העדה הדרוזית ולחזק את מעמדם הכלכלי-חברתי של היישובים הדרוזים במדינת ישראל. על כן, מוצע לקבוע כי מדינת ישראל תכיר במעמדה הייחודי של העדה הדרוזית כעדה דתית ותרבותית ייחודית וכן תכיר במעמדם, במאפייניהם ובצרכיהם הייחודיים של בני העדה ושל היישובים הדרוזים. בנוסף, מוצע לקבוע כי המדינה תראה בפיתוח היישובים הדרוזים ערך לאומי ותפעל לעודד ולקדם את הקמתם וביסוסם על ידי כך שכל יישוב דרוזי יוגדר על ידי הממשלה כיישוב בעל עדיפות לאומית. בנוסף, מוצע שרשות מקרקעי ישראל תפעל לשיווק מגרשים ביישובים הדרוזים כך שמכסת המגרשים שיוקצו לבני היישוב תעמוד על 100%. עוד מוצע לקבוע כי אחת לחמש שנים תאשר הממשלה תוכנית חומש לפיתוח היישובים הדרוזים.

כמו כן, מוצע לעגן בחוק ייצוג הולם לבני העדה הדרוזית בגופים ציבוריים ובוועדות המכרזים והמינויים שלהם.

לבסוף, מוצע לקבוע כי מינהלת הרשות לפיתוח היישובים הדרוזים תפעל כיחידה במשרד ראש הממשלה ותדווח אחת לרבעון לוועדת הכלכלה של הכנסת על מימוש תוכנית החומש ופעילותה. משרד ראש הממשלה יפעל ליישום הוראות החוק המוצע בתיאום עם פורום ראשי הרשויות הדרוזיות בישראל, נציג המועצה הדתית והרשות לפיתוח חברתי כלכלי ליישובים הדרוזים והצ'רקסים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עפ"י עבד וקבוצת חברי הכנסת (פ/6138/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ו (12.01.2026)